Par décision n° 4981 M.A.E.-S.G. en date du 21 mars 1975 :

Article premier. — M. Djibril Massaly est affecté à l'Ambassade du Sénégal à Brasilia comme chauffeur.

Art. 2. — La dépense sera supportée par le budget du Sénégal, gestion 1974-1975, chapitre 311, article 720 pour le traitement.

Par décision n° 4982 M.A.E.-S.G. en date du 21 mai 1975 :

Article premier. — Les dispositions de l'article 2 de la décision ministérielle n° 3950 du 18 avril 1975 portant affectation de M. Oumar Samba à l'Ambassade du Sénégal à Tunis comme chauffeur, sont abrogées.

Art. 2. — Il sera délivré à M. Samb, qui voyage par voie aérienne à destination de Tunis, accompagné de ses enfants âgés de 17 et 14 ans, et à Mme Samb, qui voyage par voie aérienne à destination de Dakar, accompagnée de ses enfants âgés respectivement de 12 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an et 1 an, les feuilles de voyage et les réquisitions de transport nécessaires au groupe II.

Par décision n° 4983 M.A.E.-S.G. en date du 21 mai 1975 :

Article unique. — Une permission d'absence de 30 jours déductibles de ses droits à congé est accordée à M. Chérif Boubacar Diouf, secrétaire de chancellerie en service au Ministère des Affaires étrangères, à compter du 14 avril 1975.

Par décision n° 4984 M.A.E.-S.G. en date du 21 mai 1975 :

Article premier. — Mme Guèye, née Lopez, est autorisée à rejoindre son mari M. Edgar Guèye, huissier à la Représentation permanente du Sénégal auprès de l'O.A.C.I. à Montréal.

Art. 2. — Il sera délivré à Mme Guèye, qui voyage par voie aérienne, accompagnée de ses enfants, âgés respectivement de 10 ans, 9 ans, 7 ans, 6 ans et 4 ans, les feuilles de voyage et les réquisitions de transport nécessaires au groupe II.

Art. 3. — La dépense sera supportée par le budget du Sénégal, gestion 1974-1975, chapitre 312, article 1010 pour le transport.

Par décision n° 4985 M.A.E.-S.G. en date du 21 mai 1975 :

Article unique. — Un congé administratif de 78 jours, déduction faite des 22 jours de permission d'absence, est acordé à M. Amadou Sèye, Mle de solde 55402-F, secrétaire des affaires étrangères en service au Ministère des Affaires étrangères.

Par décision n° 4986 M.A.E.-S.G. en date du 21 mai 1975 :

Article premier. — M. Youssoupha Diop, chauffeur à l'Ambassade du Sénégal à Téhéran, est autorisé à faire rapatrier son épouse Mme Diop, née Bineta Birane, et sa fille, par anticipation.

Art. 2. — Il sera délivré à Mme Diop et sa fille âgée de 3 ans, qui voyagent par voie aérienne, les feuilles de voyage et les réquisitions de transport nécessaires au groupe II.

Art. 3. — La dépense sera supportée par le budget du Sénégal, gestion 1974-1975, chapitre 312, article 1010 pour le transport.

Par décision n° 4487 M.A.E.-S.G. en date du 6 mai 1975 :

Article unique. — M. Médoune Diop, précédemment huissier à l'Ambassade du Sénégal à Pékin, est nommé attaché d'ambassade à Pékin.

Par décision n° 5001 M.A.E.-S.G. en date du 21 mai 1975 :

Article premier. — MM. Souleymane Niang et Mamadou Guèye sont affectés au Haut Commissariat du Sénégal à Banjul, comme chauffeurs.

Art. 2. — La dépense sera supportée par le budget du Sénégal, gestion 1974-1975, chapitre 311, article 960 pour le traitement.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DECRET n° 75-1089 du 23 octobre 1975 abrogeant le 2e alinéa de l'article 27 du décret n° 60-309 du 3 septembre 1960 portant création d'un Barreau près la Cour d'Appel du Sénégal.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;

Vu le décret n° 60-309 du 3 septembre 1960 portant création d'un barreau près la cour d'Appel du Sénégal, modifié par le décret n° 68-252 du 6 mars 1968;

La Cour suprême entendue en sa séance du 8 août 1975;

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

DÉCRÈTE :

Article premier. — Le 2e alinéa de l'article 27 du décret n° 60-309 du 3 septembre 1960 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«*Article 27, 2e alinéa.* — Sont directement inscrits au tableau avec dispense de stage, s'ils remplissent toutes les conditions résultant de l'article 21 :

— les anciens membres de la Cour suprême, qui ont au moins cinq années d'exercice effectif de la profession de magistrat ou qui ont été recrutés parmi les professeurs et agrégés des facultés de Droit.

— les anciens magistrats ayant au moins sept années d'exercice effectif de la profession;

— les anciens fonctionnaires ayant exercé, pendant au moins dix années, dans la fonction publique, des attributions de conseil juridique ou de contentieux».

Art. 2. — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel*.

Fait à Dakar, le 23 octobre 1975.

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,
Abdou DIOUF.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
ALIOUNE BADARA MBENGUE.

DECRET n° 75-1090 du 23 octobre 1975 complétant le livre V du Code de procédure civile

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;

Vu la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 26 septembre 1966;

Vu le Code de procédure civile;

La Cour suprême entendue en sa séance du 27 juin 1975;

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

DÉCRÈTE :

Article premier. — Il est inséré, après l'article 794 du Code de procédure civile, un article 794 *bis* ainsi rédigé :

« *Article 794 bis.* — La reconnaissance et l'exécution des sentences rendues dans le cadre de la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et représentants d'autres Etats sont prononcées par le Tribunal de première instance de Dakar ».

Art. 2. — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel*.

Fait à Dakar, le 23 octobre 1975.

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,
ABDOU DIOUF.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
ALIOUNE BADARA MBENGUE.

DECRETS *portant diverses mesures concernant le personnel*

Par décret n° 75-1060 en date du 17 octobre 1975 :

Article premier. — Il est mis fin au détachement auprès des Nations Unies de Mme Suzanne Diop, magistrat du 2e grade, 2e groupe, 5e échelon, indice 2806.

Art. 2. — Mme Suzanne Diop est réintégrée à son poste de juge du Tribunal de 1re instance de Saint-Louis et nommée en qualité de juge au Tribunal de 1re instance de Dakar, en complément d'effectif. Il lui est reconnu une ancienneté de 3 ans et 8 mois, à compter du 6 février 1972.

Art. 3. — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Par décret n° 75-1062 en date du 17 octobre 1975 :

Article premier. — M. Oumar Faroh Guèye, Mle de solde 357011-E, juge suppléant dans le ressort de la cour d'Appel de Dakar, est nommé auditeur à la Cour suprême (indice 1951).

Art. 2. — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre des Finances et des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par décret n° 75-1076 en date du 23 octobre 1975 :

Article premier. — Sont reconduits pour l'année 1975, près la Cour de Sûreté de l'Etat aux postes suivants :

Assesseurs titulaires

MM. Mouhamadou, dit Cheikh Sakho, commissaire priseur à Dakar;
Assane Dat, gérant de l'hôtel des députés.

Assesseurs suppléants

— Le commandant Alioune Badara Konté;
— Le lieutenant-colonel Coumba Diouf Niang.

Art. 2. — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre des Forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

NOMINATIONS, MUTATIONS, ETC.
concernant le personnel

Par arrêté ministériel n° 4616 M.J.-D.S.J.-P. en date du 12 mai 1975 :

Article premier. — M. Papa Maguèye Guèye, magistrat du 1er groupe, 2e grade, juge au tribunal de 1re instance de Dakar, actuellement juge d'instruction au Tribunal de Thiès, est nommé juge au Tribunal du travail de Dakar.

Art. 2. — La durée de l'intérim confié à M. Papa Maguèye Guèye est fixée à 2 ans.

MINISTÈRE DES FORCES ARMÉES

NOMINATIONS, MUTATIONS, ETC.
concernant le personnel

Par arrêté ministériel n° 4483 M.F.A.-D.P.M.M.-M.A.E. en date du 6 mars 1975 :

Article premier. — Le colonel Amadou Bélal Ly, précédemment inspecteur général des Forces armées, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République centrafricaine, est placé en position « hors cadres » et mis à la disposition du ministre des Affaires étrangères, à compter du 1er février 1975.

Art. 2. — A compter de cette date, cet officier supérieur sera pris en solde et accessoires par le Ministère des Affaires étrangères.

Art. 3. — Le colonel, Chef d'Etat-Major général des Armées et le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Par arrêté ministériel n° 4612 M.F.A.-D.A.A.E.L.-D.I.V.AF.-AG. en date du 12 mai 1975 :

Article premier. — Le commandant Doudou Diop, directeur du génie et de l'infrastructure militaire, est désigné comme administrateur des crédits du Ministère des Forces armées, pour l'exercice 1974-1975, du budget d'investissement, secteur 850, chapitre 2-852, articles 4032-1 et 4033-1 (Construction et équipement de l'école de l'Ordre national du Lion).

Art. 2. — Le capitaine Mouhamadou Keita est désigné comme administrateur suppléant des crédits susvisés.

Art. 3. — Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1975.

Par arrêté interministériel n° 4634 M.F.A.-D.P.M.M.-M.A.E. en date du 12 mai 1975 :

Article premier. — Le commandant Jean Gomis est nommé attaché militaire près de l'Ambassade du Sénégal à Paris, à compter du 1er juillet 1975, en remplacement du commandant Joseph Tavarès Da Souza.

Art. 2. — La dépense sera supportée par le budget du Sénégal, gestion 1975-1976, chapitre 321, article 2020 pour le traitement.

Par décision ministérielle n° 4974 M.F.A.-C.A.B.-MILLI. en date du 21 mai 1975 :

Article premier. — L'élève-gendarme Ndiogou Diène Boye, Mle de solde 2241-S, sera rayé des contrôles de la Gendarmerie nationale pour mauvaise manière de servir, le lendemain de la notification de la présente décision.

Art. 2. — L'intéressé pourra faire valoir ses droits au remboursement de retenues pour pension.

Art. 3. — Le colonel, directeur de la Gendarmerie et de la Justice militaire, est chargé de l'exécution de la présente décision.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE

DECRET n° 75-1091 du 23 octobre 1975
fixant dans les estuaires navigables les limites entre les zones de pêche maritime et continentale

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;